

1500204-86.2019.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior
Comarca: Cruzeiro
Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JOSE FELIX MOREIRA NETO e outro

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

JANAINA FATIMA DA SILVA MOREIRA e JOSE FELIX MOREIRA NETO, qualificados nos autos, estão sendo acusados de violação ao art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1500204-86.2019.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500204-86.2019.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JOSE FELIX MOREIRA NETO e outro

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

JANAINA FATIMA DA SILVA MOREIRA e JOSE FELIX MOREIRA NETO, qualificados nos autos, estão sendo acusados de violação ao art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, porque, no dia 26 de fevereiro de 2019, por volta 07h30, na Rua Prefeito Fernando Pimentel, nº 170, Lagoa Dourada, Zona rural, nesta cidade e comarca de Cruzeiro, Jose Felix Moreira Neto mantinha sob sua guarda e possuía arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver de calibre 38, da marca "Taurus", com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, a acusada Janaina Fatima da Silva Moreira ocultou arma de fogo de uso permitido, consistente em um

revólver de calibre 38, da marca "Taurus", com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 88), os réus foram citados (fls. 109 e 195) e o acusado José Félix ofertou a resposta escrita a acusação (fls. 126/127).

Com relação a acusada Janaína Fatima, foi celebrado o acordo de não persecução penal (fls. 153/154) e, integralmente cumprido, foi julgada extinta a sua punibilidade (fls. 167 e 169 destes autos e fls. 30 dos autos nº 1001193-21.2021.8.26.0156).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação e o réu foi interrogado (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 198/201).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 198/201).

A Defesa pleiteou a absolvição, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pediu a aplicação das penas nos mínimos legais, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da confissão, a fixação do regime prisional semiaberto ou aberto, a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, além da possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 205/211).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, policiais civis se deslocaram até a residência do denunciado José Felix após informações acerca da venda de entorpecentes no local. É certo que José Felix mantinha, em sua residência, um revólver de calibre 38, da marca "Taurus", com numeração raspada, e Janaína, sua genitora, tinha conhecimento deste fato.

Com a chegada dos Policiais Civis, o denunciado conseguiu se evadir do local e a denunciada logo se apoderou da arma de fogo e a ocultou em sua bolsa, de modo a tentar impedir sua localização.

Em seguida, iniciadas as buscas, foram localizados 05 (cinco) invólucros de cocaína com peso líquido de 1,1g , 01 (uma) porção de maconha com peso líquido de 0,4g, a quantia de R\$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) em espécie, 01 (um) aparelho celular da marca "Samsung", 01 (uma) Carteira Nacional de Habilitação em nome de Paulo Sérgio da Silva Correa Cunha e 01 (um) pote plástico com inscrição "Nita", conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, imagem de fls.11 e laudo toxicológico preliminar de fls. 21/22.

No entanto, a bolsa de Janaína também foi vistoriada e, assim, foi apreendido o revólver de calibre 38, da marca "Taurus", com numeração raspada, desmuniado. A perícia realizada na arma de fogo (fls. 53/55) atestou a eficácia da arma de fogo.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), fotografia (fls. 11), laudo pericial (fls. 53/55) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O acusado disse que a arma de fogo lhe pertencia, tendo-a conseguido numa festa, sendo que no dia dos fatos se assustou com a abordagem policial, por isso escondeu a arma de fogo na bolsa de sua genitora, sem o consentimento dela (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 198/201).

O policial civil Carlos Alberto Freire Neto relatou que se deslocou ao local para averiguar denúncia de tráfico de drogas, onde avistou o acusado que tentou se evadir, adentrando na casa, iniciando-se, assim, a perseguição. Disse que no interior do imóvel havia porções de drogas, parecendo ser para a venda, e a mãe do réu, que escondeu em sua bolsa uma arma de fogo pertencente ao filho, visando protegê-lo. Esclareceu que o réu logrou êxito na fuga (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 198/201).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

A confissão do acusado encontrou suporte nos demais elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente na prova oral, coincidindo as narrativas com

a autoria e o modus operandi descritos na denúncia.

Neste ponto, há de se destacar que não foram evidenciados traços que pudesse tornar indignos de credibilidade os relatos da testemunha ou que fizesse crer que ela estaria incriminando o réu falsamente.

Note-se que para a configuração do delito é necessário, tão somente, a posse ou o porte arma de fogo com numeração de série suprimida, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal, como de fato ocorreu.

Trata-se, pois, de crime de perigo abstrato ou de mera conduta, que visa proteger a segurança pública e paz social, sendo irrelevante a ausência de munições, uma vez que o delito se configura com o simples porte/posse em desacordo com a lei.

Ademais, o laudo pericial constatou a eficácia da arma de fogo (fls. 53/55).

Assim, procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria penal, apesar dos apontamentos na folha de antecedentes, o réu é tecnicamente primário e não ostenta maus antecedentes, considerada a acepção jurídica dos termos, motivo pelo qual as penas básicas são fixadas nos patamares mínimos legais de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, embora presente as atenuantes da confissão e da menoridade relativa (fls. 65), as penas já foram fixadas nos patamares mínimos legais, não comportando alterações, conforme enunciado da súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição a serem consideradas.

Presentes os requisitos legais, as penas privativas de liberdade são substituídas por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária, no valor de 03 (três) salários mínimos, em favor de entidade beneficente da comarca a ser designada oportunamente.

Para o caso de descumprimento injustificado das penas restritivas de direito e consequente conversão em privativa de liberdade, o regime prisional para o desconto será o aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR JOSE FELIX MOREIRA NETO, portador da cédula de identidade R.G. nº 56.553.570, filho de Ronaldo Felix Moreira e de Janaina Fatima da Silva Moreira, como incurso no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime prisional aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade beneficente a ser designada na fase da execução.

Dada a qualidade das penas que foram impostas, o réu poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário para a execução.

Anoto que, quanto a acusada Janaina Fatima da Silva Moreira, já houve a extinção da punibilidade (fls. 30 dos autos nº 1001193-21.2021.8.26.0156)

Determino a expedição do necessário para que se cumpra o disposto no art. 25 da Lei nº 10.826/03, caso ainda não tenha sido feito.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 20 de maio de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA